

APELACIÓN AL AUTO DE SOBRESEIMIENTO

EXP: 2146 – 2018

SEC: PEREDA

SUM: Interpongo recurso de apelación

SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LIA DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

S.J.V.R, procurador público a cargo de los asuntos judiciales del poder judicial, identificado con DNI N° 17851038, y designado como tal mediante resolución suprema N° 216 – 2015- JUS, publicada en el Diario Oficial “ El Peruano” “el 08 de Junio del 2016; refiriéndome a los seguidos contra G.M.D.G (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INVERSIONES EMPRESARIALES DEL NORTE SAC) por la presunta comisión del delito contra LA FE PÚBLICA – FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, en agravio del Estado – Poder Judicial, en agravio del Estado – Poder Judicial, a Usted atentamente digo:

Que, habiendo tomado conocimiento la dependencia judicial a mi cargo en la fecha de la resolución de sobreseimiento de fecha 16 de abril del presente año, a favor de G.M.D.G (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INVERSIONES EMPRESARIALES DEL NORTE SAC) por la presunta comisión del delito contra la FE PÚBLICA – FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, en agravio del Estado – Poder Judicial; ordenándose, en consecuencia, el archivamiento definitivo de los actuados que hubiesen podido generarse del presente proceso.

Por tal motivo, no estando conforme con el precitado pronunciamiento, por ser desfavorable a los intereses de mi patrocinado; al amparo de lo dispuesto por el inciso 3° del artículo 347° e inciso 1° punto b) del artículo 416° del Código Procesal Penal, concordante con el art. 7 del Decreto Legislativo N° 124 y los art. 36 y 37 del reglamento del decreto legislativo N° 1068 del “Sistema de defensa jurídico del Estado” y al constitucional derecho de la pluralidad de la instancias, en forma debida y dentro del término de ley, recurso a su despacho a efectos de interponer RECURSO DE APELACIÓN pertinente y con efecto suspensivo, estando a los fundamentos que a continuación pasaré a exponer:

PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El medio impugnatorio interpuesto tiene por finalidad que los autos sean elevados al colegio superior competente, el cual, reexaminado la resolución

emitida por su despacho, ordenando – en consecuencia – la emisión de un nuevo pronunciamiento conforme a Ley.

FUNDAMENTACIÓN

1.- El fundamento de mi recurso de Apelación se basa en que, en efecto, la figura delictiva del delito Contra la Fe Pública - Uso de documentos falsos, según el tipo penal a que hace referencia el último párrafo del art. 427° del Código Sustantivo, constituye una modalidad del delito contra la fe Pública, que requiere para su configuración que el sujeto activo, elabore un documento falso o introduzca datos falsos en un documento verdadero . ya que publico o privado – para luego hacer uso del mismo como si fuese legítimo.

2.- Fluye de autos (a partir de la compulsa de los actuados – preliminares y judiciales – que obran en el expediente, así como de la valoración integral ¿, de los medios probatorios y diligencias programadas) la concurrencia de elemento de juicio suficientes y convincentes que acrediten plenamente la responsabilidad penal de la inculpada, G.M.D.G. (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INVERSIONES EMPRESARIALES DEL NORTE SAC) , en la comisión de los delitos instruidos que causan agravio expreso a la parte que represento.

3.- No obstante no se pudo acudir a la audiencia preliminar de control de sobreseimiento po este despacho – a fin de analizar los motivos por los cuales no debía emitirse el mismo -, debemos señalar, que dicho auto de sobreseimiento se apoyo en un dictamen fiscal, incompleto ya que este ultimo, no abarcó el total de ilícitos investigados, que también eran materia de juzgamiento, tal como se aprecia de la formalización de la investigación preparatoria por la segunda fiscalía provincial penal corporativa de Lima de fecha 05 de mayo de 2018 y de la PRÓRROGA DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DEL 2018, habiéndose obviado pronunciarse en cuanto a la falsificación y uso del certificado RIPN N° 043 - 2017- LL/DIREPRO/DI-ANTC, basándose solo en cuanto a la factura N° 001-0005 emitida a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Credito de Sullana por la representante de la empresa infractora.

4.- De los hechos, tenemos que con fecha 23.02.17, el colegio de la Corte Superior de Justicia de la Libertad convocó al proceso de adjudicación directa selectiva N° 001-2017-CEP-CDJLL-PJ, con el objetivo de adquirir mobiliario para la implementación del nuevo código procesal penal en la sede judicial de la libertad, por el valor referencial de S/ 90,000.00 soles.

5.- Para tal fin, con fecha 09-03-17, se recibieron 09 propuestas adjudicándose la buena pro, del proceso de selección ADS N° 05-2019-CEP-

CSJLL/PJ, EN VISTA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA – la cual mostraba que la empresa adquiriente de la buena pro cumplía con TODO LOS REQUISITOS EXIGIDOS – a la empresa Inversiones Empresariales del Norte SAC, cuya Representante Legal es la imputada G.M.D.G, delos ítems N° 01 al 11 y en el ítem N° 12 se otorgo la buena pro a la empresa Transperuana de Ventas Generales SRL.

6.- Posteriormente, por acciones de fiscalización por la OFICINA DE INSPECTORIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL, las cuales fueron recogidas en el examen “Examen Especial a la implementación del nuevo código procesal penal” Informe N° 008-2017-2-0279 de fecha 11 de setiembre de 2017 (el cual se adjunto a nuestro recurso de oposición para su respectiva valoración), se pudo comprobar que en el proceso de selección indicando, la Empresa Inversiones Empresariales del Norte SAC., ganadora de la buena pro mencionada, presento dos documentos que fueron observados, siendo estos: a) la factura N° 001-0005 emitida a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Credito Sullana, quienes – La Cooperativa – mediante Carta de fecha 07.08.17, manifestaron que dicha empresa (Inversiones Empresariales del Norte SAC), “ NO ES PROVEEDORA DE SU INSTITUCION” es decir, DICHA FACTURA PODRIA SER VERDADERA PERO CONTENIA INFORMACION FALSA CON EL UNICO PROPOSITO DE INDUCIR EN ERROR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL Y ADQUIRIR UNA BUENA PRO, configurándose así el DELITO DE USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, y, b) LA COSNTANCIA DE INSCRIPCION de Inversiones Empresariales del Norte SAC ., en el registro de propiedad industrial, RPIN N° 043-2017-LL/DIREPRO/DI-ANTC, REQUISITO PARA SER POSTOR DE LA BUENA PRO – donde se certifica que “ La citada empresa, con código RPIN130107940003C, se encuentra autorizada para fabricar y comercializar los productos de mobiliario en general de melamine y/o estructuras metálicas”. Figura con fecha de inscripción el 09 de marzo 2017, sin embargo, el director regional de la Produccion de la Libertad Sr. L.A.S.S., ante el requerimiento de la oficina de inspección con oficio N° 1130-2017-OIG-PJ, del 16 de julio del 2017, señalo observaciones respecto de la veracidad del documento PUBLICO presentado ante nuestra Institucion ERA FALSO.

7.- Efectivamente, tales inconsistencias contrastadas con el documento obrante en el cuadernillo de adquisición de la buena pro y el oficio N° 1130-2017-OIG-PJ, del 16 de julio del 2017 emitida por el Director Regional de la Produccion de la Libertad, y que aparecen en el punto 5 del capítulo II “Obsevaciones”, del Informe N° 008-2017-2-0279 “Examen especial a la implementación del nuevo código procesal penal” emitida por la oficina de inspección General del Poder Judicial, y que se adjunto a autos en el Recurso de Oposicion presentado por nuestro despacho, consisten en : 1) En la copia

de la constancia de inscripción en el registro de propiedad industrial RPIN N° 043-2017-LL DIREPRO DI-ANTC aparece como fecha de expedición el 09 de marzo del 2017, cuando LA FECHA DE EXPEDICION DE DICHO CERTIFICADO ES DEL 15 marzo del 2017. Es decir dos días posteriores al otorgamiento de la Buena pro, que fue con fecha 13 de marzo del 2017, por lo que, dicha empresa no se podía haber presentado a la misma, maxime si la fecha de recepción de dicho certificado, por parte de la Gerencia de la Empresa Inversiones Empresariales del Norte SAC, G.M.D.G, corresponde al 26 de marzo del 2017, es decir mas de 10 días después de la fecha de dicha adjudicación 2) La firma que aparece del Director Regional de la Producción del Gobierno Regional de la Libertad Sr. L.A.S.S, remitida por dicha institución, no corresponde a firma y rubrica de la copia del RPIN presentada por el postor inversiones Empresariales del Norte SAC., que obra en el expediente de contratación para la adquisición de la buena pro, es decir, aquí nos encontramos ante LA FALSIFICACION Y USO DE DOCUMENTOS PUBLICO FALSO, dado que el mismo fue emitido por funcionario publico.

8.- Con las conductas descritas, por la Empresa Inversiones Empresariales del Norte SAC, se consuma la actividad delictiva a que hace referencia el segundo párrafo del art. 427° del Código Penal vigente, el mismo que se configura cuando “El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de uso pueda resultar algún perjuicio”, SIENDO QUE EN ESTE CASO NOS ENCONTRAMOS NO SOLO ANTE DOCUMENTOS PRIVADOS, SINO DOCUMENTOS PUBLICOS EMITIDOS POR AUTORIDAD PUBLICA – Director Regional del Gobierno Regional de la Libertad – Que fue determinadamente para poder presentar como postor y ser finalmente adquiriente de la buena pro, corroborándose, además, que dicha actuación deviene en antijurídica y culpable, por cuanto no se advierte error de tipo causal de justificación alguna, así como por la inexistencia de medios de prueba convincentes respecto a un posible error de prohibición o excusa absolutoria.

9.- Lo señalado debe a que, - contrariamente a lo opinado por el representante del Ministerio Público en su Dictamen Fiscal de Sobreseimiento - el nexo directo de causalidad existente entre el accionar incriminado a la Representante de la Empresa encausada y los efectos jurídicos de ilícito penal de USO DE DOCUMENTO PRIVADO Y PUBLICO FALSO. Conductas descritas que causan agravio expreso a mi representado el Estado - Poder Judicial, al haberse “utilizado” documentación FALSA O ADULTERADA DOCUMENTACIÓN VERDADERA Y UTILIZARLA COMO SI FUERA VERDADERA GENERANDO EL RIESGO QUE LA INSTITUCION SE VEA AFECTADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES, al contratar con empresa que no reunía los requisitos necesarios a la adjudicación de la

buena pro; QUE DICHO PROPOSITO FINALMENTE SE CONSIGUIO AL QUEDAR CONSENTIDA dicha adjudicación con fecha 23 de marzo del 2017.

10.- Tal como podemos apreciar en el presente y de lo PRECRITO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL articulo 427 del CODigo Penal, NO SOLO NO SE DEBIO SOBRESEER EL DELITO, sino que lo descrito y tal como lo prescribe el art. 50 del codifo penal y 33 inciso 1) delCodigo Procesal Penal, en el presente, Existela concurrenciade un concurso ideal de ilícitos penaes, ya que de un mismo, acto se concatena la comisión de varios ilitos penales. POR LO QUE EN EL PRESENTE NOS ENCONTRAMOS ADEMAS EN LA COMISIONDEL DELITO DE FALSEDAD IDEOLOGICA contemplada en el art. 428 del código penal, “ El que inserta o hace insertar, en isinstrumento public, declaraciones falsas concernientes a hecho que deban probarse con el documentocon el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad ... (...)” por lo que solictamos se amplíen los ilícitos penales de la investigación preparatoria.

11.- Sin embargo, el señor fiscal en los fundamentos de su dictamen ha sustentado que el objeto de investigación no seria constitutivo del delito de contra la fe publica, en su modalidad de “uso de documentosfalso, sino que seria constitutivo del delito de Falsa declaración en procedimiento admnistrativo, prescrito en el articulo 411° delCodigo Penal”, se advierte la omision que ha tendí o en realizar una adecuada y congruente apreciación de las pruebas actuadas en el presente proceso, lo cual evidencia una clara transgresión a las garantías de la Ley Procesal Penal prevé, ya que en el presente existe UN CONCURSO DE DELITOS YA QUE EL DELITO PRESCRITO EN EL ARTICULO 411° DEL CODIGO PENAL QUE SEÑALA EL SEÑOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO, NO SUBSUME A LOS DEMAS ILICTOS COMETIDOS EN EL PRESENTE, SON CONCURRENTES ENTRE SI.

12. Tomese en cuenta además, que en referido dictamen NO SE PRONUNCIA EN LO ABSOLUTO EN CUANTO A LA FALSIFICACION DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION RPIN N° 043-2017-LL/DIREPRO/DIANTC, supuestamente suscrito por el director del gobierno regional de Lima”, es decir es un dictamen incompleto.

13. Efecftivamente, se ciñe en señalar en cuanto a la factura falsificada, cuestionada, y que fue materia de juzgamiento en otro proceso, <exp. 1229-2018, el cual concluyo en la etapa intermedia en un criterio de oportunidad, sin embargo, debemos señalar que POR EL HECHO QUE DICHO POSTOR SE HALLA PRESENTADO CON LA MISMA FACTURA FALSA EN OTRO PROCESO, NO LO EXIME DE RESPONSABILIDAD PENAL YA QUE PARA QUE EXISTA COSA JUZGADA DEBEN CONCURRIR LA IDENTIDAD DE PROCESADOS,

IDENTIDAD DE HECHOS Y RESOLUCION FIRME, ES DECIR, SI DEL PROCESO FENECIDO SE FALLO DEFINITIVAMENTE POR LOS MISMOS HECHOS Y LAS MISMAS PERSONAS PROCESADAS EN LA NUEVA CAUSA ES DECIR, EL PROCESO FENECIDO ABARCO EN SU TOTALIDAD A LA NUEVA DENUNCIA cosa que deberá evaluarse, por lo que solicito se oficie a quien corresponda, la remisión de las respectivas copias certificadas del expediente Exp. 1229-2018, y se verifique si existe en cuanto a ESTE EXTREMO DE LA DENUNCIA COSA JUZGADA.

14. En ese orden de ideas, cuando no exista una adecuada valoración de las pruebas y los hechos que sustentan la incriminación en contra de la inculpada, se atenta contra los principios rectores del debido proceso, pues la prueba tiene como objetivo desvirtuar o afirmar una hipótesis o afirmación precedente, y cuya importancia radica en que, al convertirse en un medio de comprobación y demostración de los hechos, imprime objetividad a la decisión judicial, lo cual impide que estas sean fundamentadas en elementos puramente subjetivos; sin embargo, la objetividad de la prueba no es contraria a la libre valoración del Juez, ya que el conocimiento y la certeza de un hecho responde a una actividad racional del juzgador, pues junto a las pruebas recabadas, la presencia de los indicios permiten, al ser valorados globalmente, determinar con mayor precisión las responsabilidades a que hubiera lugar según ley.

15. Es decir, para dictar una resolución que ponga fin al proceso no es suficiente el mero convencimiento subjetivo del juez, sino que el mismo debe apoyarse en la prueba practicada, de tal forma que del resultado de la misma pueda obtenerse la convicción acerca de la culpabilidad o no de los encausados; en consecuencia, el Órgano jurisdiccional sentenciador debe, como paso previo para proceder a la valoración de la prueba y formar su certeza, constatar si existen o no medios probatorios en ese sentido; y, en el caso que existan y no se hayan actuado, el mismo está obligado a emplear todos los mecanismos legales que el ordenamiento jurídico le permite para su obtención e incorporación dentro de su espectro valorativo.

16. De esta manera, se busca cumplir con el fin de la investigación preparatoria señalando en el artículo 321° del Nuevo Código Procesal Penal, y con el afán que persigue la Administración de Justicia en estos últimos años para combatir activamente la corrupción y desalentar la realización de las conductas ilícitas normadas por nuestro ordenamiento jurídico penal a través de sanciones ejemplares.

Con lo expuesto, sustentamos ante su judicatura los motivos por los cuales consideramos que el Auto recurrido no se encuentra arreglado a ley; razón por la cual, solicito se me conceda al presente medio impugnatorio, elevando

los acutados al superior jerarquico a efectos de que se pronuncie conforme a sus atribuciones.

PRIMER OTROSI DIGO. Por otro lado, a fin de establecer el computo de los términos, solicito s tenga en consideración la resolución Administrativa N° 1325-CME-PJ, “Cuadro General de Termino de la Distancia” publicado en el Diario Oficial “ El Peruano” el 13 de noviembre del 2017.

SEGUNDO OTROSI DIGO. Que, de conformidad con lo dispuesto por el arituclo 37 inciso 5 del D.S 017-2018-JUS, decreto supremo que aprueba el reglamento del decreto Legislativo N° 1068 “Sistema de Defensa Juridica del Estado”, y por convenir a los intereses de mi representada, delego representación a favor de los, a fin de que indistintamente concurrana la audiencias que vuestro despacho tengan a buen disponer.

TERCER OTROSI DIGO. Asimismo, en atención a la resolución administrativa N° 214-2018-CE-PJ, de fecha 30 de julio del año en curso, solicito a vuestra judicatura proceder conforme a lo dispuesto en los artículos 163 y 164 del código procesal civil (aplicado supletoriamente al caso), es decir, se canalicen las notificaciones haciendo uso del correo electronico de esta depende judicial:, y con copia al email del procurador publico titular..... o en su defecto se efectúen las mismas haciendo uso del servicio de fax a los números 2210020 y 2211059; servicios que además de no irrogar desembolso económico ni a su despacho ni a esta parte, siendo si debida recepción de fácil comprobación, coadyuvaron a mejorar los emetodos y procesos utilizados en las actividades operativas que componen el servicio de justicia.

CUARTO OTROSÍ DIGO. Asimismo ofrezco como prueba en segunda instancia de conformidad con el inciso 1, 2 paragrafo “c” y 5 del articulo 422 del CODigo Procesal Penal: al mérito del informe N° 008-2017-2-0279 “Examen especial a la implementación del nuevo código procesal penal” emitida por la oficina de inspección General del Poder Judicial Judicial, donde se observa documntacion referente al presente proceso, el mismo que obra en autos y que fuera remitido conjuntamente con nuestra formulación de oposición asimismo, b) se cite como testigo al Director Regional de la Produccion del Gobierno Regional de la Libertad Sr. L.A.S.S, a fin que haga un reconocimiento de su firma y rúbrica que aparece de la constancia de inscripción en el Registro de Propiedad Industrial RPI N° 043-2017-LL/DIREPRO/DI-ANTC, de fecha 09 de marzo del 2017, presentado por el postor Inversiones Empresariales del Norte SAC, que obra en el expediente de contratación para la adquisición de la buena pro y de ser factible se realice una pericia Grafotécnica del mismo, cuya pertenencia es evaluar la autenticidad de dicho documento; c) Se oficie al Juzgado

pertinente a fin que remitan copias certificadas de la resolución N° 06 de fecha 06 de noviembre del 2018, del expediente judicial N° 1229-2018, y se verifique si existe – en cuanto AL EXTREMO DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA FALSIFICADA – Factura de N° 001-00005 emitida a favor de la Caja Municipal de Ahorro, Cosa Juzgada o se trato de otros hechos, en los cuales se ha utilizado la misma facturó, siendo la pertinencia, la verificación si se dan los presupuestos de la cosa juzgada que señala el señor Representante del Ministerio Público

QUINTO OTROSÍ DIGO. Cumpló con adjuntar en calidad de anexos, copias de mi Documento Nacional de Identidad y de la resolución, las cuales acreditan mi representativas a favor del Estado – Poder Judicial.

ANEXOS:

Copia simple de la parte pertinente del EXAMEN ESPECIAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, emitido por la Inspectoría General del Poder Judicial, página 61 a 64.

POR LO EXPUESTO:

A usted señor Juez, sírvase tener presente lo expuesto, proveyendo con arreglo a ley y elevando en su oportunidad los actuados al Colegiado Superior.

Lima, 17 de abril del

.....
Firma, sello y registro del
Abogado

.....
Firma y DNI del imputado